

## מעמיד בדבר הפסול לסכך בו מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

### דרשת שבת שובה תשע"ג

הרבה מדיני מעמיד בסכך לא נתבארו להדיא בדברי הפוסקים, גם כל עיקר חשש מעמיד שכתבו הפוסקים לחוש לו לכתחילה, בא בדרך אגב לתרץ את פסקי השו"ע, ויש בזה פרטים רבים הנוגעים לדיני מעמיד ומעמיד דמעמיד וכפי שיובא להלן.

ויש לידע שלדעות שמעמיד פסול, אין הבדל בין אם מעמיד בדבר במקבל טומאה, או בכל מין שפסול לסכך בו, ולכן אף דברים שאינם מקבלים טומאה, מ"מ אם נעשו ממין שפסול לסכך בו דהיינו שאינו פסולת גורן ויקב הרי שהוא פסול להיות מעמיד, ולכן אין לקשור לכתחילה את הסכך בחוטי פלסטיק או אזיקונים למיניהם.

#### קושיות הראשונים על איסור מעמיד

ד. והנה הקשה הרא"ש אם טעמו של רבי יהודה בגלל שנמצא מעמיד בדבר המקבל טומאה, אמאי מותר לסכך על גבי קירות של אבנים והרי קירות אלו פסולים לסכך, שאין גידולן מהארץ, והניח בצ"ע. והר"ן ביאר שכיון שטעם האיסור במעמיד הוא מחמת גזירה י"ל שכיון שאין רגילות לסכך באבנים<sup>1</sup> לא גזרו ועוד דכו"כ ידעי שכל כה"ג בית דירה מיקרי ולא סוכה ליכא למיגזר.

עוד הביא הר"ן שהקשו הראשונים איך מסככין על גבי אילן והרי אילן המחובר לקרקע פסול לסכך, ותירץ בשם הרמב"ן שאין הכוונה שהאילן היה דופן לסוכה, אלא שימש כקרקע הסוכה, וכאשר משמש כקרקע הסוכה אין חסרון של מעמיד, שהרי כל סוכה עומדת על גבי קרקע שפסולה לסכך.

#### דעות הראשונים להלכה

ה. ונחלקו הראשונים להלכה מה טעמו של רבי יהודה האם בגלל שבעיני דירת קבע או בגלל שמעמיד בדבר המקבל טומאה, עוד נחלקו הראשונים האם להלכה נקטינן כדעת רבי יהודה שאין להעמיד את הסכך בדבר המקבל טומאה, או כחכמים שמותר להעמיד בדבר המקבל טומאה.

והנה להלכה השו"ע ס' תר"ל ס"ג מביא שהסומך סוכתו על כרעי המטה אם יש גובה י"ט מהמטה לסכך כשרה, וביארו האחרונים שאף שהסכך נסמך על גבי המטה שהיא מקבלת טומאה לית לן בה. ומאידך בס' תרכ"ט ס"ז כתב השו"ע דיש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו. ונחלקו האחרונים בביאור הספק, ודעת המג"א שמקום הספק הוא כיון שהסולם הוא מעמיד הפסול לסכך בו, וכתב המשנ"ב שכן דעת כמה אחרונים להחמיר לכתחילה שלא לסכך על גבי מעמיד בדבר שפסול לסכך בו. ודין זה הוא רק לכתחילה, אבל אם אדם מתארח במקום שהניחו סכך כל גבי צינורות ברזל יכול הוא לשבת בסוכה וגם לברך<sup>2</sup>.

#### מעמיד דמעמיד

ו. אף שנתבאר שנהגו לחוש לכתחילה לדעות שאין להעמיד את הסכך על גבי מעמיד שפסול לסכך בו, יש נידון נוסף מה הדין כאשר המעמיד של הסכך הוא מדבר הכשר לסכך אבל הוא נסמך על גבי דבר הפסול לסכך, האם בכה"ג אין חשש או שגם באופן זה יש לחוש לדין

#### מקור הדין

א. במשנה סוכה דף כ"א ע"ב איתא הסומך סוכתו בכרעי המטה כשרה רבי יהודה אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה. ובגמ' מ"ט דרבי יהודה פלגי בה רבי זירא ובי אבא בר מלל, חד אמר מפני שאין לה קבע, וחד אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. מאי בינייהו כגון שנעץ שפודין של ברזל וסיכך על עליהם, למאן דאמר לפי שאין לה קבע הרי יש לה קבע ומאן דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה.

#### טעמי הראשונים בפסול מעמיד

ב. והנה בטעם הפסול של מעמיד בדבר המקבל טומאה לדעת רבי יהודה מצינו שנחלקו הראשונים: דעת רש"י - שהואיל ועיקרו של סכך אלו מעמידין הוי כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה<sup>3</sup>. דעת הרמב"ן והר"ן - שהוא גזירה דרבנן שמא יבואו לסכך בדבר הפסול לסכך, שמתוך שיאמרו "זה עומד וזה מעמיד" כשם שראוי להעמיד כן מסככין בו<sup>4</sup>.

#### בדעת רש"י בגדר פסול מעמיד

ג. והנה יל"ע בטעמו של רש"י אמאי הסכך פסול, ומשמע שהוא פסול בעצם וכלשון רש"י "הוי כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה" והרי בפועל הסיכוך נעשה מדבר הכשר לסכך, ואמאי אנו רואים את הסכך הכשר העומד על גבי דבר המקבל טומאה כאילו הוא סכך פסול. ויש לומר בשיטת רש"י שמצינו סוגיות אחרות בגמ' העוסקות בדיני מעמיד ובהם שכלי חרס שיש בו נקב שמילא אותו במיני מתכת, שאמרינן בגמ' בשבת דף טו. שהכל הולך אחר המעמיד, והיינו שאף שרובו ככולו של הכלי נעשה מדבר שאינו מקבל טומאה מ"מ כיון שיש מעט מהכלי שנעשה מדבר שמקבל טומאה אמרינן ששמו של הכלי הוא כלי המקבל טומאה בגלל המעמיד שבו, וא"כ ה"נ י"ל גבי מעמיד של סכך שעשוי מחומר המקבל טומאה, שאף שהסכך גופיה אינו נעשה מדבר המקבל טומאה, מ"מ כיון שעומד על גבי דבר המקבל טומאה, נמצא שהכל הולך אחר המעמיד, ולכן ס"ל לרש"י שכל הסכך הכשר נחשב כאילו הוא מקבל טומאה.

ואילו הר"ן למד שעניין מעמיד אינו מדין הכל הולך אחר המעמיד, ואין זה פסול בעצם, אלא כיון שהסכך נסמך עליו, הרי שיש מקום לבני אדם לטעות ולכן גזרינן מדרבנן שמא יבא לסכך במעמיד.

<sup>1</sup> והיינו שאין רגילות לסכך סוכה שהיא עראי באבנים, למרות שגגות בתים נעשים מאבנים.

<sup>2</sup> ובספר חוט שני הביא שפעם היו אצל מרן החזון איש זצוק"ל בשמחת בית השואבה ולא היה מספיק מקום בסוכה, והורה החזון"א להניח סכך על גבי חבלי כביסה.

<sup>3</sup> ומשמע שהוא פסול מן התורה.

<sup>4</sup> ולדבריהם פסול מעמיד הוא מדרבנן.

מעמיד, שדעת המג"א והגר"א ומשנ"ב שאין בכה"ג חשש כלל<sup>1</sup>, ואילו החזון איש כתב שלהני שיטות שחששו לדין מעמיד אין הבדל בין מעמיד למעמיד דמעמיד ובשניהם יש לחוש באופן שווה<sup>2</sup>.

והמציאות הזו של "מעמיד דמעמיד" הוא כאשר הסכך מונח על מעמיד כשר אלא שמעמיד זה מונח על מעמיד פסול. ובאופן שיטל המעמיד הכשר יפול הסכך. וכגון סוכה העשויה מצינורות ברזל ועליה מונחים קורות עץ מצד אל צד, ועל קורות העץ האלו מונח הסכך. נמצא שהסכך מונח על גבי מעמיד כשר אלא שמעמיד זה מונח על מעמיד פסול.

#### מהו מעמיד דמעמיד

ז. הגדרת מעמיד דמעמיד היא שהסכך מונח על גבי דבר שאם ינטל אותו מעמיד יפול הסכך וכגון סוכה העשויה ממסגרת של מתכת ועליה מונחים קורות עץ בצורת שתי, והסכך מונח בצורת ערב, שאז אם ינטל המעמיד דהיינו אותם קורות עץ, לא יהיה לסכך על מה להישען. ונמצא שמסגרת המתכת מעמידה את הקורות והקורות את הסכך.

#### קורות עץ המונחות על גבי מסגרת מתכת

ח. אמנם אם קורות העץ מונחות על מסגרת המתכת אחת על חברתה דהיינו ממש עליהם שלא בצורת שתי וערב. ועליהם מונח הסכך אין זה נחשב מעמיד דמעמיד, אלא אנו דנים זאת כמעמיד, כיון שקורות העץ אינן נחשבות למעמיד אלא הן משמשות חציצה בעלמא בין הסכך לבין מסגרת המתכת.

#### מעמיד המונח מעל הסכך

ט. דין מעמיד נאמר בין אם המעמיד נמצא מתחת הסכך או מעליו, וכגון קורות מתכת המונחים מעל הסכך כדי שלא יעוף ברוח<sup>3</sup>.

#### קשירת הסכך

י. ולכן אסור לקשור את הסכך בכל מיני חומרים שפסולים לסכך וכגון חוטי ברזל או פלסטיק וכגון אוזיקונים<sup>4</sup>. וכן אין לקשור את הסכך בחוטים העשויים מצמר, וכן לא מחוטי פשתן טוויים. והדרך הנכונה לקשור את הסכך היא או על ידי עלי דקלים או צמח ה"גווה" המשווק בחנויות שהוא עשוי מחומר טבעי, או כל מין אחר שכשר לסכך.

#### קשירת סכך שיכול לעמוד ברוח מצויה

יא. סכך שיכול לעמוד ברוח מצויה כשר, ולכן אם שם עליו מעמיד יש לומר שאינו פסול את הסכך שעומד היטב גם בלי המעמיד. אמנם בשעה שתהיה רוח חזקה ואז יצטרכו את המעמיד, נמצא שבאותה שעה המעמיד של הסכך יהיה דבר פסול.

אלא שיש לעיין בכל זה דיתכן שכיון שכל הטעם לפסול הוא מחמת גזירה שמא יבא לסכך בו א"כ לא משגיחין על כל רגע ורגע, ואם בשעה שיש רוח מצויה עומד הסכך גם בלעדי המעמיד הפסול, לית לן בה וכשר.

#### הנחת כלונסאות על הסכך וקשירתם זה לזה

יב. אם מניח כלונסאות מתחת לסכך ומעליו וקושר את הכלונסאות זה לזה, נחשבים החוטים מעמיד דמעמיד, שהרי הם מחזיקים את מוטות העץ שמוטות העץ מחזיקות את הסכך. והרי זה באופן שאם ינטלו מוטות העץ לא יוכלו החוטים להחזיק את הסכך, נמצא שדינם כמעמיד דמעמיד.

#### השימוש במסמרים לחיזוק הסכך ולחיזוק הדפנות

יג. מסמרים העשויים ממתכת, דינם ככל דבר הפסול לסכך<sup>5</sup>, ואם הם מחזיקים את הסכך הרי הם בכלל מעמיד<sup>6</sup>. ובדרך כלל השימוש במסמרים הוא לחזק את דפנות הסוכה או את הקורות מעמדי הסכך, ודינם כמעמיד דמעמיד, שלדעת המשנ"ב מותר<sup>7</sup>, ולדעת החזון איש דינו כמעמיד ואסור. ולכן הנוהגים להחמיר כדעת החזון איש משתמשים במסמרי עץ ולא מסמרי מתכת.

אמנם אם הסוכה עומדת גם מבלי המסמרים, והם ניתנים לחיזוק בעלמא, הדבר מותר דאז אינם נידונים כמעמיד כלל<sup>8</sup>.

ויש חולקים בעניין המסמרים וסוברים שאף אי נימא שמעמיד דמעמיד פסול מ"מ מסמרים כשרים, דאין עליהם שם מעמיד כיון שהם עומדים מן הצד ואין הסכך עומד עליהם ואין הם נחשבים מעמדי הסכך.

אלא שיש לעיין מדברי התרה"ד סי' צ"א ושו"ע סי' תרכ"ט ס"ז שנקטו שמותר להעמיד את הכלונסאות על ידי בלאות בגדים ומסמרים. וכתב תרה"ד בטעם ההיתר כיון שמעמיד בדבר הפסול מותר לסכך בו וכהכרעת הראשונים שלא חששו לפסול מעמיד. ולכאורה ס"ל שיש להם דין מעמיד אלא שמעמיד כשר, ולא כסברא הנ"ל, דאי נימא שכיון שהם עומדים מן הצד אין עליהם שם מעמיד, אמאי הוצרכו ליתן טעם להיתר כמ"ד מעמיד כשר, נימא שהדבר מותר כיון שאינו מעמיד כלל. גם המג"א והגר"א שביארו דטעם ההיתר משום דהוי מעמיד דמעמיד משמע שלא נחתו להאי טעמא שכיון שהסכך אינו עומד עליו אינו בכלל מעמיד.

ויש לבאר שיתכן שהתרה"ד למד שפסול מעמיד אינו מטעם גזירה שמא יסכך אלא כהבנת רש"י, והיינו שכל מה שגורם להחזקת הסכך חשיב מעמיד. וכעין מה שמצינו בטומאת כלים דהכל הולך אחר המעמיד דאף שעיקר הכלי נעשה מחומר אחד אם המעמיד נעשה מחומר אחר אזלינן בתר המעמיד, וא"כ שייך לומר שגם מסמרים הוו בכלל מעמיד, אבל אי נימא שפסול מעמיד הוא מגזירה שמא יבוא לסכך בו, בזה י"ל שדוקא מה שמעמיד את הסכך וניכר שהסכך עומד עליו בזה גזיר, אבל מה ששם מסמרים בצד הדפנות והם מעמידים את הדפנות לית לן בה. וא"כ יהיה נפק"מ בין סכך שמחזק אותו על ידי מסמרים<sup>9</sup> שחשיב מעמיד פסול, לבין מסמרים שמטרתם להיות חיזוק לדפנות שאין בזה חשש.

אלא שכל זה ניאח בדעת תרה"ד אבל לדעת מג"א וגר"א שנקטו בטעמא שמעמיד משום גזירה שמא יסכך בו וכדעת הר"ן, אמאי הוצרכו לסברת מעמיד דמעמיד, ואולי י"ל שאה"נ לשיטתם לא בעינן להגיע להך סברא אלא אפשר לבאר גם אי נימא שמעמיד פסול, מ"מ מעמיד דמעמיד כשר<sup>10</sup>.

<sup>1</sup> ואף שאין בני אדם מסככין במסמרים מ"מ מסככין במיני מתכת שמהם עשויים המסמרים.

<sup>2</sup> באופן שאין בזה חשש משום תקרה שקבועה במסמרים  
<sup>3</sup> והרבה גדולי עולם נהגו למעשה כדעת המשנ"ב, גם מרן הגר"י זצ"ל דפק מסמרים רבים בסוכתו, [ולא נתברר האם ס"ל להלכה דמעמיד דמעמיד כשר, או דמסמרים קיל טפי וכדלהלן].

<sup>4</sup> עיין חזו"א סי' קמ"ג ס"ק ב'.

<sup>5</sup> כגוונא שאין בזה חשש של סכך קבוע, וכגון שחיבר רק כמה ענפים.

<sup>6</sup> אלא שיש לעיין בדברי החזון איש שכתב שאם נקטינן שמעמיד פסול ה"ה גם מעמיד דמעמיד, ולכאורה בשו"ע מבואר שהדבר מותר, ואי נימא כדעת התרה"ד שנקט כהרא"ש א"כ ס"ל שמעמיד כשר, ואי נימא כדעת מג"א שמעמיד פסול לכתחילה מ"מ

<sup>7</sup> ולכאורה הטעם כיון שכל איסור מעמיד הוא גזירה ובמעמיד דמעמיד הוי גזירה לגזירה.

<sup>8</sup> ויש בזה אריכות דברים בדברי החזון איש ובראיותיו.  
<sup>9</sup> עיין רמ"א סי' תרכ"ט ס"ז.

<sup>10</sup> ומצוי שסכך העשוי כעין מחצלת מתרומם ממקומו ברוח מצויה, ולפעמים גם מתקפל על צידו, ושוב חוזר למקומו על ידי משב רוח נוסף. והנה אם רק מתרומם ממקומו ולא מתקפל אין בזה פסול, כיון שהסכך לא צריך לגעת בדפנות, אך אם מתקפל על צידו באופן שהסוכה נפסלת, אי אפשר לשבת בצב זה בסוכה. וכן יש לדון אם הרוח החזירה את הסכך למקומו בחזרה, דיש בזה משום תעשה ולא מן העשוי, וסכך שלא הונח לשם צל. ויש בזה עוד אריכות דברים שיבוא ביאורה אי"ה במקום אחר.

## דבק האם יש בו משום מעמיד

יד. דבק עשוי מחומרים שפסולים לסכך, ואם כן יש לדון שמא יהיה אסור להדביק בו את דפנות הסוכה, אמנם כיון שכל האיסור במעמיד הוא מחמת גזירה שמא יבוא לסכך במעמיד והסוכה תיפסל, לכן נקטו הראשונים שדברר שלא רגילים לסכך בו לא גזר<sup>טו</sup>, וכיון שאין רגילות לסכך בדבק לא צריך לחוש בזה. ועוד שהדבק בטל אל העץ<sup>טז</sup>. אמנם אין להשתמש בעצים מסיבית וסנדוויץ וכדומה שעשויים על ידי הרבה דבק, לפי שלא ברור מה גדרם.

## קרקע הסוכה מברזל

טו. אף לדעות האוסרות מעמיד דמעמיד, כל זה כאשר צורתו הוא מעמיד, אבל מותר שהסוכה תעמוד על גבי בסיס מתכת, כיון שאין אנו דנים את הסכך כעומד על המתכת, אלא המתכת משמשת כקרקע לסוכה ולא כמעמיד<sup>טז</sup>.

## פרגולות

טז. העושים סוכה על גבי פרגולה, ורוצים לחוש לדין מעמיד דמעמיד, יבדקו האם דפנות הפרגולה מחוזקות על ידי מסמרים, ואם הם יכולים לעמוד מבלי המסמרים. ומה שמניחים ריבועי מתכת מתחת לעמודי הפרגולה, כדי שלא ירקבו העצים במגעם במים, אין בזה חשש שהרי זה נידון כמעשה קרקע.

## מעמיד בדבר הפסול מדרבנן

יז. בעניין העמדת הסכך על ידי דבר הפסול לסכך בו מדרבנן, מצינו פסקי הלכות סותרות במשנ"ב, שבמקום אחד<sup>יח</sup> הביא את דברי הגר"א בשם הריטב"א שאין בזה חשש כיון שהרי גזירה לגזירה, ומאידך כתב<sup>יט</sup> שאין להעמיד סכך על פשוטי כלי עץ שטומאתן מדרבנן. ונפק"מ בזה לעניין חוטים שפסולים מדרבנן, שפסול מדרבנן לסכך, האם אפשר לקשור בהם את הסכך. וראה להלן בסמוך.

## דפנות רחבות ד' טפחים האם כשרים להיות מעמיד

יח. ויש לדון לפי הג"ל האם מותר להעמיד את הסכך על גבי דפנות רחבות ד' טפחים, שהרי יש גזירה דרבנן שלא לסכך בנסר רחב ד' טפחים, הנקראת "גזירת תקרה". וא"כ נמצא שדופן זו פסולה מדרבנן לסכך, ואינה יכולה להיות מעמיד וכן למחמירים שמעמיד דמעמיד א"כ אסור להניח קורות עץ על גבי דפנות רחבות ד' טפחים. ועיין בפמ"ג א"א ס"ק י"א שנסתפק בזה, וכתב דיר"ש לא יעמיד הסכך על גבי דופן רחבה ד' טפחים. אמנם לעיקר ההלכה נקטין כדעות שאין בזה חשש.

## תוספת חיזוק

יט. כל מה שאסרו מעמיד וכן מעמיד דמעמיד זהו דוקא כאשר מבלעדי מעמיד זה הסכך יפול, אבל אם הוסיפו חיזוק מחומרים הפסולים, וגם בלי תוספת זו המעמידים יעמדו על מכונם, אין בזה חשש כלל לכולי עולמא.

ולכן מותר לחבר את הסוכה שתעמוד היטב על ידי מסמרי עץ, ולתוספת חיזוק להוסיף מסמרי ברזל או מיני זווית ממתכת<sup>כ</sup>.

## דבק בתפילין

כ. כתב הבה"ל סי' ל"ב סעיף נ"א ד"ה יתפור שמעתי בשם אחד הגדולים שהזהיר שלא לדבק התיתורא בדבק קודם התפירה דדבק חשיב חיבור כתפירה, וא"כ אפשר דתפירה שאח"כ לא חשיבא כלום והלמ"מ נאמר רק על התפירה ולא על הדיבוק וצ"ע בזה.

לכאורה מבואר מדברי המשנ"ב שאם ישים את הדבק לאחר התפירה לית לן בה. וחזון איש סי' י"א ס"ק י' כתב על דברי הבה"ל מש"כ המשנ"ב לדבק קודם התפירה, מפני שכן הוא במלאכת הדיבוק שלא עלה על הדעת לדבק אחר התפירה [שהרי העושים כן הוא כדי לצאת מפסול דיבוק] אבל אין נפקותא בזה, שהדיבוק אח"כ מבטל את התפירה, שאין תפירה מחברת עכשיו כלום, כיון שהוא גוף אחד מבלעדי הגידין, ותו לא מיד<sup>כא</sup>. ועיקר הדין אינו מוכרע, דאפשר דכל החיבורין פסלה תורה, וחשיב עדיין כמופדר, אבל לא שיפסיד עד שיחובר בגידין.

ומבואר מדברי הבה"ל שאם התחיל בפסול לא מהני שאח"כ תפר בהיתר, אבל אם התחיל בהיתר לכאורה אין חשש בתוספת.

ולדעת החזון איש לא מהני להוסיף דבק אף שתפר קודם בגידין, ויש לעיין למה בסוכה מהני תוספת חיזוק בפסול ולמה לא נימא שהרי הוא עומד על ידי מעמיד פסול.

ויש לחלק בין נידון תפילין דשם בעינן מהלל"מ שיהיה תפור בגידין וכל שדבוק גם על ידי דבר אחר אכתי יתכן דאינו תפור בגידין. משא"כ במעמיד דסוכה אין דין שיהיה המעמיד כשר בדווקא, אלא בעינן שלא יהיה על ידי מעמיד פסול, ולכן כל שיכול לעמוד בטוב על ידי הכשר לא איכפת לן שהוסיף גם מעמיד פסול.

## סדר קדימה במעמיד הנעשה לתוספת חיזוק

כא. נתבאר לעיל שאם הסכך יכול לעמוד על מעמיד כשר אלא שמוסיף לחזקו על ידי מין פסול אין בזה חשש. ויש לעיין מה הדין כאשר מוסיף מיני מתכת לתוספת חיזוק, האם יכול לשים בתחילה מסמרים ממתכת ואח"כ לשים מסמרי עץ, דסו"ס הסוכה עומדת בטוב על ידי מסמרי העץ ומסמרי המתכת אינם אלא לתוספת חיזוק בעלמא, או דילמא כיון שהיתה הסוכה מוכנה ועומדת על ידי מסמרי המתכת, נמצא ששם סוכה עליה כבר בשעה זו ואז היתה הסוכה בנויה על ידי מעמיד פסול, ומה שעתה הוסיף לה מעמידים כשרים אין הם קובעים את שם המעמיד.

וכן יל"ע בציור דומה במי שבנה סוכה בשלמותה על ידי מעמיד פסול, וכעת אחרי שהסוכה מוכנה מניח בתוכה קורות עץ בארבע רוחותיה, באופן שהסכך יכול לעמוד עליהם בטוב גם מבלי המעמיד הפסול. האם נימא שסו"ס יכול הסכך לעמוד עם מעמיד כשר או דילמא כיון שמתחילת הסוכה נבנתה בפסולות לא מהני.

עוד יש לדון במי שבנה סוכה בשלמות והניח כבר את הסכך ואחרי הנחת הסכך נתברר לו שהסוכה נבנתה על ידי מעמיד פסול וכעת מביא ארבעה קורות עץ ומניח מתחת הסכך והסכך יכול לעמוד על גביהם לחוד, דיש לומר שהרי זה בכלל תעשה ולא מן העושה, שאם חיישינן שמעמיד פסול א"כ נמצא שהסכך הונח בפסולות וכעת אחרי שהונח מכשיר אותו על ידי מעמיד כשר. ועוד יש לדון אף בלא טענה של תולמ"ה, כיון שבתחילה

<sup>כ</sup> חזון איש סי' קמ"ג ס"ק ב'.

<sup>כא</sup> יל"ע בדברי החזון איש מהדין של הנחת מטליות אחרי התפרים של ס"ת על מנת לחזקם. שהרי גם בס"ת ישנה הלל"מ לתפור את היריעות בגידין ומ"מ נקטו הפוסקים שמותר לחזק על ידי מטליות עם דבק. עיין בספר בני יונה יור"ד סי' רע"ח ס"א והסכים עמו בגדה"ק סי' רע"ח ס"ק ג' והביא שם שאם תפר בתחילה על ידי גידין פסולים לא מהני להוסיף אח"כ כשרים אבל איפכא כשר. והביא ראה מערובין דף כה. גבי מחיצה פסולה וכשרה.

מבואר מדבריו שמעמיד דמעמיד כשר כפי שלמד בדעת השו"ע שמקורו בתרה"ד הג"ל, וצ"ע.

<sup>טו</sup> וכמ"ש הר"ן גבי סמיכת הסכך על כותל של אבנים ראה לעיל אות ג'.

<sup>טז</sup> ואין זה דומה למי שקושר באזיקין מפלסטיק שחשיב מעמיד פסול, אף שאין דרך לסכך באזיקונים, והטעם כיון שמין האזיקון הוא פלסטיק ורגילים לסכך ביריעות פלסטיק נמצא שקיימת הגזירה, משא"כ דבק שהוא דבר אחר. ולכן אף ששיניהם נעשים מאותה פסולת נפט מ"מ נחשבים כשני דברים שונים.

<sup>י</sup> וכפי שהבאנו לעיל אות ג' מדברי הרמב"ן שהעושה סוכתו על גבי אילן, אין בה משום מעמיד, שהאילן משמש כקרקע.

<sup>יח</sup> בה"ל סי' תר"ל ס"א ד"ה כל.

<sup>יט</sup> סי' תרכ"ט ס"ק כ"ה.

הונח הסכך על גבי דבר פסול א"כ הוא כבר מונח עליו ונקבע שמו כמונח על גבי פסול ולא מהני מה שמוסיף כעת להניח דבר כשר.

וכן יש לדון במי שקשר את הסכך באזקוני פלסטיק, שפסולים להיות מעמיד, ואח"כ הניח על הסכך קורות עץ, באופן שכעת הסכך לא יפול גם מבלי האזיקונים, ונמצא שהאזיקונים אינם אלא לתוספת חיזוק בעלמא. האם נימא שכעת הסכך עומד בכשרות או שמא כיון שהמעמיד הראשון היה פסול שוב נגרר הכל בתר מעמיד זה.

וכן יש לעיין בסכך לנצח שקשור בחוטים שפסולים לסכך בהם האם יהיה אפשר להניח עליהם קורות כשרים ולומר שכיון שכעת הסכך יכול לעמוד גם מבלי החוטים א"כ אין החוטים נחשבים למעמיד, או דילמא כיון שתחילת הדבר שהם עומדים על ידי החוטים הפסולים לא מהני תו מה שמניח גם קורות כשרים עליהם.

והנה לכאורה יש לדון ולחלק בין כל מקרה ומקרה, דלגבי המקרים בהם הסכך הונח על גבי מעמיד פסול או נקשר על ידי מעמיד פסול א"כ בתחילה היה לו שם פסול, ובזה י"ל שכבר נקבע על הסכך שם פסול. ואף שאנן נקטינן לעיקר שטעם הפסול הוא משום גזירה שמא יסכך בדבר הפסול, והכא הרי הסכך עומד גם מבלעדי המעמיד הפסול, א"כ נימא דלא גזרינן בכה"ג דסו"ס כעת אין לנו סיבה לגזור, מ"מ נראה בסברא שאחרי שהסכך עמד בתחילה על ידי דבר פסול א"כ נקבע שמו כסכך פסול מדרבנן.

ואף אם עשה את תוספת החיזוק לפני כניסת החג מ"מ בשעת הנחת הסכך שהיא השעה הקובעת לתת לסוכה את שמה, אז כבר היה הסכך במצב של פסול.

משא"כ אם בנה סוכה על ידי מעמיד פסול ועדיין לא הניח סכך וכעת מחזק את הסוכה על ידי מעמיד כשר, נימא שכעת לפני הנחת הסכך יש לנו גם מעמיד דמעמיד כשר וגם פסול וכיון שיכול הסכך לעמוד בטוב על כל אחד בעצמו א"כ אין בזה חסרון וכשר. דסו"ס הזמן הקובע הוא זמן הנחת הסכך.

וכמו כן יש לדון שיכול אדם לבנות סוכה במעמיד פסול ולפני הנחת הסכך להוסיף בפנים קורות כשרים והסכך יהיה מונח על קורות אלו דאז הסוכה כשרה ומסתבר שגם אם הסכך יהיה מונח גם על הקורות הכשרות וגם על המעמיד הפסול נאפשר כל אחד יכול להעמיד את הסוכה בפני עצמה] שבכל זאת תהיה הסוכה כשרה, דסו"ס בשעת הנחת הסכך המעמידים היו כשרים. וא"כ יש לדון דה"ה בציור שהסוכה נבנתה על ידי מעמיד פסול ואח"כ הוסיף בתוכה מעמידים כשרים ורק אחר כך הניח את הסכך, דגם בזה נימא שהסכך הונח בכשרות כיון שכעת יש שני מעמידים שהסכך יכול לעמוד על ידי כל אחד מהם.

אלא שאולי יש לחלק שבציור השני הסכך עומד על גבי דפנות הסוכה והם מעמידים הסכך אלא שמחזק אותם עם מעמיד דמעמיד ונמצא שצורת העמדת הסוכה על הדפנות נקבעת לפי מי שנתן לסוכה את שם הסוכה דהוא היה המעמיד. ועדיין צ"ע בכל הנדונים דלעיל.

### סכך המונח על מסגרת מתכת שמתחת יש מסגרת עץ

כב. באופן שמתחת מסגרת המתכת יש מסגרת עץ וגם בלי המתכת הסכך היה עומד על מסגרת העץ, חשיב מעמיד בדבר הפסול דכיון שהאיסור במעמיד הוא משום גזירה שמא יבואו לסכך בדבר הפסול, ומכיון שהסכך עומד בפועל על גבי מסגרת המתכת ממש קיימת הגזירה. [ואינו דומה לנידון שהובא לעיל אות גבי סכך המונח על עצים המונחים על גבי מתכת, שכתבנו שיש בזה חסרון מצד מעמיד, כיון שבפועל מה שמחזיק את הסכך הם מוטות המתכת, ואילו העץ אינו אלא חציצה בעלמא, ולכן פסול. משא"כ הכא אף שבפועל מה שמחזיק את הסכך הם מוטות העץ,

מ"מ כיון שנראה לעין כל שהסכך עומד על מסגרת מתכת יש בזה גזירת מעמיד].

### צינורות ומיני מתכת החוצצים בין מעמיד כשר לסכך

כג. מצוי שמעמדי הסוכה עשויים מחומר כשר אלא שעליהם מונח מין פסול כגון צינור פלסטיק של מזגן או חוטי חשמל שמצמידים אותם לקורות הפרגולה, ונמצא שהסכך מונח על גבי מעמידים שאינם כשרים, אלא שיש לדון כיון באמת האדם לא צריך אותם כלל והם נמצאים שם ללא תועלת כלל להעמדת הסכך, שמא נאמר שאין עליהם שם מעמיד אלא הרי הם כחציצה בעלמא ויהיה מותר להניח עליהם את הסכך<sup>22</sup>. אך מאידך גיסא סו"ס הסכך מונח עליהם ואכתי קיימת הגזירה שיאמרו שאפשר לסכך בדבר הפסול.

### סכך רחב המונח על מעמיד כשר אלא שיכול לעמוד גם על הפסול

כד. לדעות הסוברות שמעמיד דמעמיד כשר, יש לעיין בגוונא שעל מסגרת מתכת הניח קורות עץ בצורת שתי וערב וההניח סכך על גבי קורות העץ אלא שהסכך רחב באופן שאם ינטלו קורות העץ יכול לעמוד על מסגרת המתכת, האם נימא שהסכך מונח כעת על מעמיד כשר, או שמא כיון שאם ינטל המעמיד יוכל הסכך לעמוד היטב על גבי הקורות תו לא הוי מעמיד דמעמיד, וכמו שאנו נוקטים לעניין קורות עץ המונחות כעין חציצה בעלמא שלא נחשבים מעמיד כשר. אלא שיש לומר שכיון שצורתו ניכרת שהוא מעמיד כיון שמונח בצורת שתי וערב, חשיב מעמיד דמעמיד.

**העמדת סכך על גבי חומר המקבל טומאה שמחובר לקרקע**  
כה. עיין בשו"ת גינת ורדים אור"ח כלל ד' סי' ח' שרצה לדון שכל המחובר לקרקע אף שנעשה מחומר הפסול לסכך בו כשר. ולכאורה דבריו צ"ע מקושיית הראשונים מסיכוך על גבי אבנים, ואמאי לא תירצו שקירות האבן מחוברים לקרקע ואינם מקבלים טומאה<sup>23</sup>, ומוכח להדיא שאין זו טענה, אלא שכל שהוא ממין המקבל טומאה הרי הוא פסול למעמיד אף שכעת הוא מחובר ואינו מקבל טומאה, וצ"ע<sup>24</sup>.

### לסכך על גבי קורות שלא הונחו לצל

כו. יש שרצו לחוש שאין לסכך על גבי קורות שלא הונחו לצל כיון שהם פסולים לסכך, ונמצא מעמיד בדבר הפסול לסכך. אבל זה אינו כיון שהגזירה היא שמא יבוא לסכך בו, וכאן אם יסכך בו יהיה נעשה לצל.

<sup>22</sup> וכמו שאנו אומרים סברא זו לחומרא כאשר מניח קורות עץ על גבי מעמדי מתכת [עיי' לעיל אות ח'] ונקטינן שיש בזה חסרון של מעמיד בדבר הפסול לסכך כיון שסו"ס המעמיד הוא המתכת וקורות העץ אינם אלא חציצה בעלמא, ה"נ נימא סברא זו לקולא.

<sup>23</sup> ועיין בדבריו בעל העיטור ח"ד שכתב לתרץ אמאי מסכים על גבי כתלים מאבנים, ותירץ משום שהם לא מקבלים טומאה, וע"ע במאירי דף כ"ב ע"ב סוד"ה זו היא.

<sup>24</sup> עיין בספר הליכות שלמה דיני הסכך, שהביא משמיה דהגר"ש ז"ל אויערבאך זצ"ל, שאם יש מסגרת מתכת קבועה לקרקע הרי היא נידונית ככתלים מאבנים, ותו אין לגזור בהם, ויש לעיין בדבריו דשאני כתלים מאבנים שאין רגילות לסכך בהם אהל עראי משא"כ במיני מתכות שרגילים לסכך גם גגות עראי.